

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת אימאן ח'טיב יאסין
מנסור עבאס
ווליד טאהא

פ/25/1375

הצעת חוק הבחירות לכנסת (תיקון – זכות הצבעה לאזרחים מחוץ לישראל), התשפ"ג–2023

הוספת סעיף 116ז.1. בחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ"ט–1969¹, אחרי סעיף 116ז יבוא :

"בוחר חוץ הרשאי 116ז.1.א) בוחר שנמצא במדינת חוץ ביום הבחירות להצביע בנציגויות לכנסת, רשאי להצביע בקלפי מיוחדת שתוצב בנציגות כאמור בסעיף 116ז.א), אם התקיימו בו תנאים אלה :

(1) שמו רשום בפנקס הבוחרים ;

(2) הוא תושב לעניין חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995² ;

(3) הוא הגיש לשר הפנים בקשה בכתב, באופן ובנוסח שייקבע שר הפנים בתקנות, כי ברצונו להצביע בקלפי בנציגות, לא יאוחר מהיום ה-83 שלפני יום הבחירות, וצירף לה הצהרה כי בכוונתו לשוב ולחיות בישראל ; נוסח ההצהרה ופרטיה ייקבעו בתקנות.

¹ ס"ח התשכ"ט, עמ' 103.

² ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.

(ב) שר הפנים יעביר לוועדה המרכזית, לשר החוץ ולנציגויות, לא יאוחר מהיום ה-53 שלפני יום הבחירות, רשימה של הבוחרים הזכאים להצביע בנציגות לפי סעיף קטן (א), ויודיע לכל בוחר שאינו זכאי להצביע בנציגות לפי סעיף קטן (א) על דחיית בקשתו.

(ג) הנציגויות יודיעו, לא יאוחר מהיום ה-42 שלפני יום הבחירות, לכל בוחר ששמו נמצא ברשימת הבוחרים הזכאים כאמור בסעיף קטן (ב) על זכאותו להצביע בנציגות.

(ד) בוחר שלא קיבל הודעה כאמור בסעיף קטן (ג) או בוחר שקיבל הודעה שבקשתו נדחתה כאמור בסעיף קטן (ב) וטוען שהוא זכאי להצביע בנציגות, רשאי לערור על כך לפני יושב ראש הוועדה המרכזית לא יאוחר מהיום ה-35 שלפני יום הבחירות, והחלטתו של היושב ראש תהיה סופית; הודעה על החלטת היושב ראש כאמור תימסר לא יאוחר מהיום ה-28 שלפני יום הבחירות.

(ה) על ההצבעה לפי סעיף זה יחולו הוראות פרק זה בשינויים המחויבים, וכן בשינויים אחרים ככל שיידרשו, והם ייקבעו בידי יושב ראש הוועדה המרכזית, בהתייעצות עם שר הפנים ועם שר החוץ.

(ו) שר הפנים ושר החוץ יתקינו תקנות לביצוע סעיף זה, וכן יפרסמו לציבור מעת לעת, ולפחות אחת לשנה, את הוראות סעיף זה ואת סדרי הגשת הבקשה לפי סעיף קטן (א)."

ד ב ר י ה ס ב ר

הצעת חוק זו נועדה לאפשר לאזרחי ישראל הנחשבים עבור הביטוח הלאומי כתושבים. כיום, עבור עשרות אלפי אזרחים השוהים מחוץ למדינה ביום הבחירות ישנה מניעה דה-פקטו ממימוש זכות היסוד הדמוקרטית של הצבעה בבחירות. ישנם כיום כעשרים אלף סטודנטים ישראלים שלומדים במוסדות בחוץ לארץ, עשרות אלפי שליחים עסקיים שעושים "רילוקיישן" לחוץ לארץ למספר שנים, ואלפי צעירים שיוצאים כל שנה ל"טיול הגדול", ומתכננים לחזור לגור בישראל תוך מספר חודשים או שנים. כל אלה

רואים את עתידם בישראל, אך אינם יכולים לממש את זכותם הדמוקרטית. אומנם עומדת לפניהם האפשרות לרכוש כרטיס טיסה ולהגיע ארצה ביום הבחירות, אך מדובר במחיר כספי ומקצועי שאינו סביר, המפלה את רוב אזרחים שאינם יכולים לממן את עלויות הנסיעה.

החוק הקיים מספק מגוון הסדרי בחירה מיוחדים לאזרחים המנועים מלהצביע בקלפי עליה הם משויכים, ואף מאפשר זכות הצבעה מחוץ לישראל עבור ימאים ונציגים רשמיים של מדינת ישראל העובדים בחוץ לארץ, אך אינו מספק מענה הולם לרוב הגורף של אזרחי ישראל השוהים בחוץ לארץ. מציאות זו יוצרת עוול וחוסר צדק, שכן היא שוללת זכות דמוקרטית חשובה מציבור רחב ומפלה אותו בהשוואה לציבורים אחרים. חוסר צדק זה הוא צורם במיוחד לאור המציאות ברוב הדמוקרטיות בעולם. על-פי מחקר של *International Institute for Democracy and Electoral Assistance*, 151 מתוך 216 מדינות שנבחנו מאפשרות הצבעה מחוץ לארץ במתכונת זו או אחרת.

בשנים האחרונות, בעקבות ריבוי מערכות הבחירות, המחלחלת התחדד עוד יותר. אלפי אזרחים ששהו חודשים בודדים בלבד בחוץ לארץ, פספסו הזדמנות להשפיע על גורל המדינה פעמים רבות.

הצעת החוק קובעת אמות מידה ברורות לזכאות להצבעה מחוץ לארץ, מתוך התחשבות בהשלכות הלוגיסטיות, התקציביות והחוקתיות של צעד זה. מוצע לקבוע כי זכות הבחירה מחוץ לישראל תהיה מותנית בכך שמדובר בתושב לעניין חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995 (להלן – חוק הביטוח הלאומי). הרציונל בכך כפול: ראשית, עצם שימור הסטטוס של אדם כתושב לפי חוק הביטוח הלאומי, מהווה איתות ברור לכך שהאזרח עדיין רואה את מרכז חייו בישראל ומתכוון לחזור בעתיד הקרוב. שנית, שימור הקשר בין סטטוס זה לזכות ההצבעה מהווה הצדקה נורמטיבית לחוק, שכן כל עוד האזרח ממשיך לשמר את חובותיו למדינה, מן הראוי שימשיך גם לקצור את הזכויות שמגיעות לו מתוקף אזרחותו. כמו כן, מוצע גם להתנות את זכאות ההצבעה מחוץ לארץ ברישום מוקדם ובהצהרת המבקש על כוונתו לשוב ולחיות בישראל. ההצבעה תיעשה על ידי נוכחות פיזית של המצביע באחת הנציגויות הישראליות בחוץ לארץ.

הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת צבי האוזר (פ/24/1681).

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת ג'ידא רינאוי-זועבי וקבוצת חברי כנסת (פ/24/3346) ועל ידי חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין וקבוצת חברי הכנסת (פ/24/4051).

הצעת החוק זהה לפ/24/4051 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט"ז בטבת התשפ"ג (09.01.2023)